

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1239/2535

นายตั้งเม่งฮั่วหรือนายเม่งฮั่ว แซ่ตั้ง โจทก์
บริษัทเงินทุนสหไฟแนนซ์ จำกัด จำเลย
บริษัทเงินทุนสหไฟแนนซ์ จำกัด จำเลย
ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 138, มาตรา 249

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกา ในปัญหาข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 ที่แก้ไข ใหม่ จึงไม่รับฎีกาของจำเลย

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยในประเด็นที่ว่าคำทำของโจทก์ จำเลยเป็นการพินันชนต่อ ซึ่งขัดต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อย ของประชาชน ไม่มีผลใช้บังคับ เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันควรได้รับ การวินิจฉัย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณา พิพากษาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 1,238,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 12 ต่อปี ของต้นเงินจำนวน 1,000,000 บาท นับแต่วันฟ้อง (20 กันยายน 2528) จนกว่า จะชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 47)

จำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 50)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าข้อตกลงตามคำทำของโจทก์จำเลยนั้น ไม่เป็นการฝ่าฝืน
ต่อกฎหมาย จึงมีผูกพันคู่ความตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
84 ประกอบด้วยมาตรา 138 ฉะนั้นที่จำเลยฎีกาว่าคำทำดังกล่าวเป็นการพนันชั้นต่อ
จึงเป็น ข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่
รับฎีกาของจำเลยชอบแล้วให้ยกคำร้อง ค่าคำร้อง เป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าข้อตกลงตามคำทำของโจทก์จำเลยนั้น ไม่เป็นการฝ่าฝืน
ต่อกฎหมาย จึงมีผูกพันคู่ความตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
84 ประกอบด้วยมาตรา 138 ฉะนั้นที่จำเลยฎีกาว่าคำทำดังกล่าวเป็นการพนันชั้นต่อ
จึงเป็น ข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่
รับฎีกาของจำเลยชอบแล้วให้ยกคำร้อง ค่าคำร้อง เป็นพับ

(อัมพร เดชศิริ-สมปอง เสนเนียม-วิฑูรย์ สุทธิประภา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น